

1503740-85.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2218540/2020 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 13382945 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

3365/20/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2218540 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, Jd. Dr. Antonio Petraglia, Franca - 14402-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:

1503740-85.2020.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2218540/2020 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 13382945 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

3365/20/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2218540 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 3365/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO GONCALVES LOURENCO

Em 03/02/2022 às 14:00h , nesta cidade e Comarca de Franca, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, regularmente conectado à sala virtual, foi aberto o presente ato, com as formalidades legais, observando-se no lobby da sala virtual, a conexão do MM Juiz de Direito, Dr. Luciano Franchi Lemes, DD. Promotor de Justiça, Defensor Público e o(a) autor(a) dos fatos MURILO GONCALVES LOURENCO.

Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao início da audiência virtual, tendo o Dr. Promotor de Justiça feito a proposta de aplicação imediata da pena, para os fins do art. 76 da lei 9099/95, cc. art. 28, incs. I, II e III e art. 48, § 5º da lei 11343/2006, sendo que tal proposta corresponde a ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas (art. 28, inc. I da lei 11.343/2006), tendo o(a)(s) autor(a)(es) do fato, devidamente acompanhado(a)(s) de defensor(a), dito que ACEITAVA A PROPOSTA de aplicação da precitada pena, que consiste na ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS NOCIVOS DO USO DE DROGAS, COM PREJUÍZOS À SAÚDE E RISCOS SOCIAIS, ficando, PORTANTO, ora advertido o(a) réu(ré) das consequências negativas do uso de entorpecentes, sobretudo, repise-se, de que tais substâncias são nocivas à saúde, podendo causar dependência física e psíquica. Pelo autor do fato foi dito que

aceitava a ADVERTÊNCIA, ciente de suas consequências negativas físicas e psíquicas.

A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

Vistos: Nos termos do art. 76, par. 4º, da Lei 9099/95 e considerando que houve aceitação da proposta, por parte do(a)(s) autor(es) do fato e do(s) defensor(a)(es) que o(a)(s) ora representa(m), ACOLHO a PROPOSTA de aplicação da predita pena, cuja aplicação ora determino. Isto não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 anos e também não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para fins de obtenção de novo benefício previsto no art. 76, da citada lei e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. O(a)(s) ré(u)(s) já sai(em) ADVERTIDO(A)(S), nos termos do art. 28, I, da citada lei, oportunamente, certifique-se ocorrência do trânsito em julgado desta e tornem conclusos para extinção da punibilidade. P.R.C. Havendo apreensão de entorpecente nos autos, determino sua incineração. Oficie-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Marco Antônio Carvalho, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA